

Abgeschobener Afghane soll zurückgeholt werden; Das Bamf räumt Fehler ein: Der 20-Jährige musste Deutschland zu Unrecht verlassen

Abgeschobener Afghane soll zurückgeholt werden; Das Bamf räumt Fehler ein: Der 20-Jährige musste Deutschland zu Unrecht verlassen

Berliner Zeitung

19. Juli 2018

Copyright 2018 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten

Berliner Zeitung

Section: POL; S. 4; Ausg. 166

Length: 683 words

Byline: Kordula Doerfler

Body

VON KORDULA DOERFLER

An Bord eines Flugzeuges, das am Abend des 3. Juli von München in Richtung Kabul startete, saßen 69 Menschen. Es waren jene abgelehnten Asylbewerber aus Afghanistan, die Innenminister Horst Seehofer wenige Tage später, bei der Vorstellung seines "Masterplans Migration", zu einer Witzelei veranlassten, die ihm scharfe Kritik einbrachte. Der Innenminister zeigte sich sichtlich zufrieden darüber, dass just zu seinem 69. Geburtstag die gleiche Zahl von Menschen abgeschoben worden sei. Seither reißt die Debatte um die deutsche Abschiebepolitik nicht mehr ab. Tragischerweise wurde nur einen Tag nach seinen umstrittenen Äußerungen bekannt, dass einer der Afghanen nach seiner Ankunft in Kabul Selbstmord begangen hatte.

An Bord der Maschine saß auch der 20-jährige Nasibullah S. - und zwar zu Unrecht. Nach Recherchen des Norddeutschen Rundfunks lebte er in einer Flüchtlingsunterkunft in Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Der Mann hatte im Dezember 2015 Asyl beantragt, sein Gesuch wurde jedoch im Februar vergangenen Jahres vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) abgelehnt. Der junge Mann legte dagegen Klage beim Verwaltungsgericht Greifswald ein. Als ihn die Polizisten aus seiner Unterkunft holten, war die Klage noch anhängig - er hätte also nicht abgeschoben werden dürfen, das hat auch das Gericht mittlerweile bestätigt. Sowohl das Bamf als auch die zuständige Ausländerbehörde gingen offenbar davon aus, dass die Ablehnung des Asylantrags bereits rechtskräftig sei, tatsächlich war die Klage aber zehn Monate vor der Abschiebung angenommen worden.

Seehofer, dem das Bamf untersteht, musste am Mittwoch einräumen, dass hier "offensichtlich ein Behördenfehler passiert" sei. Die Verantwortung schob der Minister dem ohnehin stark in der Kritik stehenden Bamf zu. Über seine Verantwortung als Minister sagte Seehofer, er könne nicht jeden einzelnen Fall persönlich prüfen. Der CSU-Politiker versprach aber, dass er immer dafür sorgen werde, dass Recht und Ordnung eingehalten werden, sollte sich etwas als rechtswidrig herausstellen. Er wolle zudem "mit den Bundesländern besprechen, ob der Bund für Gefährder in der Abschiebung zuständig sein kann".

Auch das Bamf hat unterdessen schwere Fehler zugegeben. Demnach hat die Behörde den Asylbescheid des Mannes zunächst sogar an eine falsche Adresse geschickt, danach ging man davon aus, dass der Bescheid rechtskräftig abgelehnt worden sei - trotz eines gegenteiligen richterlichen Hinweises. Deshalb teilte das Bamf auch

Abgeschobener Afghane soll zurückgeholt werden; Das Bamf räumt Fehler ein: Der 20-Jährige musste Deutschland zu Unrecht verlassen

der zuständigen Ausländerbehörde nicht mit, dass die Klage nicht zu spät eingereicht wurde. Die Behörde will nun "die für eine Rückholung notwendigen Schritte zeitnah durchführen".

Es ist nun bereits der zweite Fall einer wohl unrechtmäßigen Abschiebung in wenigen Tagen. Erst am vergangenen Freitag war der mutmaßliche frühere Leibwächter von Osama bin Laden, Sami A., nach Tunesien ausgeflogen worden, obwohl ein Gericht kurz zuvor verfügt hatte, dass eine Abschiebung wegen drohender Foltergefahr nicht zulässig sei. Der Beschluss erreichte die zuständigen Behörden in Nordrhein-Westfalen zu spät.

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte die Abschiebung als "grob rechtswidrig" bezeichnet. Deshalb sei Sami A. unverzüglich auf Kosten der Ausländerbehörde Bochum nach Deutschland zurückzuholen. Die Stadt Bochum hat dagegen am Mittwoch beim Oberverwaltungsgericht Münster Beschwerde eingelegt.

SICHERE HERKUNFTSSTAATEN

Entwurf: Die Bundesregierung will Tunesien, Algerien, Marokko und Georgien zu "sicheren Herkunftsstaaten" erklären. Das Kabinett verabschiedete am Mittwoch

einen entsprechenden Gesetzentwurf.

Ziel: Die Regierung will die Asylverfahren von Menschen aus diesen Ländern beschleunigen. Außerdem kann, wer aus einem dieser so etikettierten Staaten stammt, leichter abgeschoben werden.

Gegner: Der rot-rot-grüne Berliner Senat wird wohl dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Ausweitung sogenannter sicherer Herkunftsstaaten im Bundesrat nicht zustimmen. Linke und Grüne lehnen das Vorhaben ab.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHES ASYL (90%); RECHTSKLAGEN (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); GERICHTSHÖFE (89%); EINWANDERUNG (78%); POLITISCHE DEBATTEN (78%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (77%); POLITISCHE PARTEIEN (77%); RICHTER (72%)

Person: HORST SEEHOFER (93%)

Geographic: KABUL, AFGHANISTAN (90%); BERLIN, DEUTSCHLAND (79%); MÜNSTER, DEUTSCHLAND (58%); MECKLENBURG-VORPOMMERN, DEUTSCHLAND (88%); BAYERN, DEUTSCHLAND (58%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (57%); TUNESIEN (78%); DEUTSCHLAND (74%); AFGHANISTAN (73%)

Load-Date: July 19, 2018

Abgeschobener Afghane soll zurückgeholt werden; Das Bamf räumt Fehler ein: Der 20-Jährige musste
Deutschland zu Unrecht verlassen

End of Document